

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1835/2532

พนักงานอัยการกรมอัยการ
นางสาวเล็กหรือเง็กเลี้ยง แซ่ฮ้ง หรือหาญ
วงศ์ไพบูลย์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 84

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

จ. ติดต่อหาหมือปิ่นมายิงผู้เสียหายตามที่จำเลยที่ 1 ต้องการจ. มีพฤติการณ์เป็น
ผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด แต่เมื่อโจทก์ได้กัน จ. ไว้ที่พยาน คำเบิกความของ จ.
รับฟังได้ แต่มีน้ำหนักน้อย ต้องฟังพยานอื่นประกอบจึงจะรับฟังลงโทษจำเลยได้

จำเลยที่ 1 จ้าง วาน ใช้ ให้จำเลยที่ 2 ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย แต่จำเลยที่ 2
ยังไม่ได้กระทำความผิดฆ่าผู้อื่นจำเลยที่ 1 จึงต้องมีความผิดตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 289 (4), 84 วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดย
เจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน โดยจำเลยที่ ๑ มีสาเหตุโกรธเคืองกับนายสุรศักดิ์ อมร
ชัยชาญ ในคดีฟ้องขับไล่ จึงว่าจ้างจำเลยที่ ๒ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ให้ฆ่านาย
สุรศักดิ์หรือจัดหาหมือปิ่นฆ่า จำเลยที่ ๒ รับจะจัดหาหมือปิ่นฆ่านายสุรศักดิ์ในอัตราค่า
จ้างดังกล่าว และจำเลยที่ ๒ ได้ตกลงว่าจ้างผู้มีชื่อซึ่งหลบหนีให้จัดการฆ่านายสุรศักดิ์

ตามที่จำเลยที่ ๑ ต้องการ แต่ความผิดยังไม่ได้กระทำลง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๔ วรรคแรก, ๒๘๘, ๒๘๙ (๔) ธิบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน แต่ความผิดนั้นยังมิได้กระทำลงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๔), ๘๔ ประกอบด้วยมาตรา ๕๒, ๕๓ ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๒๕ ปี คำรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงให้จำคุก ๑๖ ปี ๘ เดือน ธิบของกลาง ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๒

โจทก์และจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังเป็นยุติได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๙ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่ ๒ และนายสมัด มะลิซ้อน ได้ในขณะที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจำเลยที่ ๒ จอดติดไฟแดงที่สี่แยกคลองตัน เมื่อคันรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจำเลยที่ ๒ และคันตัวจำเลยที่ ๒ กับนายสมัด พบอาวุธปืนสั้นหลายชนิดและกระสุนปืนหลายขนาดพร้อมด้วยภาพถ่ายผู้เสียหายและแผนที่ร้านผู้เสียหายเป็นของกลาง ตามบัญชีของกลางคดีอาญาเอกสารหมาย จ.๑๘ ต่อมาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๙ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่ ๑ ได้พร้อมด้วยแผ่นฟิล์มเนกาตีฟสีมีรูปผู้เสียหายขนาด ๓๕ มม. จำนวน ๑ แผ่น ซึ่งเมื่อขยายภาพแล้วจะเป็นภาพถ่ายผู้เสียหายตามภาพถ่ายหมาย จ.๑ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย

ที่ ๑ ว่าจำเลยที่ ๑ กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายและนายควง คุณา
กาญจน์ เป็นพยานเบิกความสอดคล้องต้องกันว่า ผู้เสียหายได้ซื้อที่ดินและตึกแถว
เลขที่ ๑๙๙ กับห้องอื่นอีก ๕ ห้อง อยู่ที่ถนนหลวง แขวงเทพศิรินทร์ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครจากนางสาวสดศรี วัฒนานันท์ โดยให้นางสาว
สดศรีฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกไปก่อนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เสียหาย ต่อมานางสาวสดศรีฟ้อง
ขับไล่ผู้เช่าและศาลได้พิพากษาให้ขับไล่ แต่นายสุรัชย์ หาญวงศ์ไพบูลย์ ญาติของ
จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้เช่าห้องเลขที่ ๑๙๙ ไม่ยอมออก ศาลแพ่งออกหมายบังคับคดีและ
หมายจับจำเลยที่ ๑ ในฐานะเป็นบริวารของนายสุรัชย์ เพื่อให้ปฏิบัติตามคำบังคับของ
ศาล จำเลยที่ ๑ ขอซื้อที่ดินต่อจากผู้เสียหายแต่ผู้เสียหายไม่ยอมขายให้ จำเลยที่ ๑
จึงโกรธแค้นผู้เสียหายมาก นายฉัตรชัย เกริกไกรวุฒิกุล พยานโจทก์ปากหนึ่งเบิก
ความว่าจำเลยที่ ๑ มหาพยานที่ร้านบอกว่ามีเรื่องถูกฟ้องขับไล่ออกจากที่ดินและถูก
จับไปยังรู้สึกโกรธแค้นผู้เสียหายมากอยากจะยิงผู้เสียหาย ให้พยานช่วยหาปืน
ให้ แต่พยานยังไม่รับปาก ต่อมาอีก ๒ - ๓ วันพยานพบจำเลยที่ ๒ เล่าเรื่องที่จำเลยที่
๑ มาพบให้ฟังและถามว่ามีคนจะจ้างให้ยิงคนเอาไหม จำเลยที่ ๒ ว่า เอา พยานจึงนัด
จำเลยที่ ๑ มาพบกับจำเลยที่ ๒ ถึงวันนัด จำเลยที่ ๑ คอยกับจำเลยที่ ๒ นานประมาณ
๑๐ นาที ที่ข้างร้านลำไยซูปเปอร์มาร์เก็ต จำเลยทั้งสองก็ออกมา จำเลยที่ ๒ บอก
พยานว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วอีก ๓ - ๔ วันต่อมาจำเลยที่ ๑ ชำระเงินค่าจ้างวานให้
จำเลยที่ ๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ที่ร้านพยาน จำเลยที่ ๒ ขอแผนที่กับรูปถ่ายคนที่
จะยิง จำเลยที่ ๑ บอกว่าอีก ๒ วันจะเอามาให้ เมื่อจำเลยทั้งสองมาที่ร้านพยานอีก
จำเลยที่ ๑ ได้เอารูปถ่ายกับแผนที่มอบให้จำเลยที่ ๒ แล้วแยกย้ายกันกลับ พัน
ตำรวจโทประมวลศักดิ์ ศรีสมบุญ พยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่า พยานเป็นผู้
ตรวจค้นจับกุมจำเลยที่ ๒ กับนายสมัด ค้นพบภาพถ่ายของผู้เสียหาย ๑ ภาพ หมายเลข
จ.๒ และแผนที่ร้านห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮฮวดพานิชเอกสารหมายเลข จ.๒ พันตำรวจโท
กฤษฎา พันธุ์คงชื่น พยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่าพยานเป็นผู้จับกุมจำเลยที่ ๑

ค้นพบฟิล์มถ่ายรูปเนกาตีฟ ๑ แผ่น จำเลยที่ ๑ ให้การว่าเป็นผู้จ้างวานให้ยิงผู้เสียหาย ตามบันทึกการตรวจค้นและบันทึกการจับกุม เอกสารหมาย จ.๑๑ และ จ.๑๒ พันตำรวจโทศุภวิทย์ ชูนาค พยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่า พยานเป็นพนักงานสอบสวน จำเลยที่ ๑ รับว่าวางเงินมัดจำให้กับจำเลยที่ ๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อหามือปืนไปยังผู้เสียหาย ตามบันทึกคำให้การของจำเลยที่ ๑ เอกสารหมาย จ.๑๙ จำเลยที่ ๑ นำไปซื้อที่เกิดเหตุและถ่ายภาพไว้ปรากฏตามบันทึกการนำซื้อที่เกิดเหตุ ประกอบคำรับสารภาพเอกสารหมาย จ.๒๕ บันทึกและภาพถ่ายเอกสารหมาย จ.๒๖ พยานได้ส่งฟิล์มเนกาตีฟสี ๑ แผ่น เอกสารหมาย จ.๑ และแผนที่เอกสารหมาย จ.๒ พร้อมลายมือเขียนตัวอย่างของจำเลยที่ ๑ ไปตรวจพิสูจน์ที่กองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจ ผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏตามรายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมาย จ.๓ และ จ.๕ ซึ่งโจทก์มีพันตำรวจตรีธีระ นัยวัฒน์และพันตำรวจตรีสมชาย ศิริพันธุ์ มาเป็นพยานเบิกความรับรองว่าภาพสีผู้เสียหายหมาย จ.๑ ขยายมาจากฟิล์มเนกาตีฟสีผู้เสียหายและลายมือเขียนข้อความตัวอย่างและแผนที่ของกลางเป็นลายมือบุคคลเดียวกันดังปรากฏตามรายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมาย จ.๓ และ จ.๔ ตามลำดับ ศาลฎีกาเห็นว่า นายฉัตรชัยพยานโจทก์รู้จักคุ้นเคยกับจำเลยที่ ๑ เป็นลูกค้าไปซื้อของที่ร้านฮั่วอโตเป็นประจำ บิดาจำเลยที่ ๑ เป็นเพื่อนสนิทกับนายฉัตรชัยและเคยมีบุญคุณต่อนายฉัตรชัย จำเลยที่ ๑ จึงนับถือนายฉัตรชัยเรียกว่าน้า นายฉัตรชัยจึงเป็นบุคคลที่จำเลยที่ ๑ ไว้วางใจเล่าเรื่องที่ถูkJจับให้ฟัง นายฉัตรชัยไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยที่ ๑ แม่นายฉัตรชัยจะเบิกความว่า เป็นผู้หามือปืนให้จำเลยที่ ๑ มีพฤติการณ์เป็นผู้กระทำการช่วยเหลือในการที่ติดต่อกับมือปืนมายิงผู้เสียหายตามที่จำเลยที่ ๑ ต้องการ ซึ่งต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังแต่เมื่อโจทก์ได้กั้้นนายฉัตรชัยไว้เป็นพยาน คำเบิกความนายฉัตรชัยพยานโจทก์ดังกล่าวอาจรับฟังได้ แต่มีน้ำหนักน้อยดังนั้นจึงต้องฟังพยานอื่นประกอบ พันตำรวจโทกฤษฎา พยานโจทก์อีกปากหนึ่งยืนยันว่าเป็นผู้ตรวจค้นร้านจำเลยที่ ๑ ค้นพบฟิล์มเนกาตีฟสีภาพผู้เสียหาย ๑

แผ่น จึงจับกุมจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ให้การว่าเป็นผู้จ้างวานให้ยิงผู้เสียหาย พยาน
กระทำการตามหน้าที่จึงเชื่อว่าเบิกความตามที่รู้เห็น นอกจากนี้เมื่อเจ้าพนักงาน
ตำรวจนำฟิล์มเนกาตีฟสีภาพผู้เสียหายไปขยายปรากฏว่าเป็นภาพเดียวกับภาพถ่ายผู้
เสียหายที่พันตำรวจโทประมวลศักดิ์พยานโจทก์อีกปากหนึ่งค้นได้จากจำเลยที่ ๒
และลายมือเขียนในแผนที่เอกสารหมายเลข จ.๒ ที่แสดงสถานที่ตั้งของผู้เสียหายก็เป็น
ลายมือของจำเลยที่ ๑ ปรากฏตามรายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมายเลข จ.๓ และ
จ.๔ ตามลำดับ นอกจากนี้ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพ
ว่าได้ให้นายฉัตรชัยช่วยหาหม้อปิ่น และจำเลยที่ ๑ ตกลงว่าจ้างจำเลยที่ ๒ เป็นจำนวน
เงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ให้จำเลยที่ ๒ ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายให้ตายตามบันทึกการจับกุม
เอกสารหมายเลข จ.๑๒ บันทึกการรับสารภาพของจำเลยที่ ๑ เอกสารหมายเลข จ.๑๓ และ
บันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมายเลข จ.๑๕ จำเลยที่ ๑ ได้นำชี้ที่เกิดเหตุ
ประกอบคำรับสารภาพตามบันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพเอกสาร
หมายเลข จ.๒๕ และยอมให้ถ่ายภาพรวม ๔ ภาพ ตามภาพถ่ายหมายเลข จ.๒๖ การที่จำเลย
ที่ ๑ นำชี้ที่เกิดเหตุและยอมให้ถ่ายภาพ พนักงานสอบสวนได้กระทำต่อหน้าบุคคลอื่น
และการชี้จุดที่เกิดเหตุตลอดจนยอมให้ถ่ายภาพต้องใช้เวลาอันแสดงว่าจำเลยที่ ๑
รับสารภาพโดยสมัครใจ พนักงานสอบสวนมิได้ล่อลวง ชูเชิญ หรือให้สัญญาแก่จำเลย
ที่ ๑ เพื่อเป็นการจูงใจคงมีแต่นายฉัตรชัยบอกให้จำเลยที่ ๑ รับสารภาพ ที่จำเลยที่ ๑
รับสารภาพจึงรับฟังได้ พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมาสอดคล้องต้องกันมีน้ำหนักฟัง
ลงโทษจำเลยที่ ๑ ได้พยานจำเลยที่ ๑ ที่นำสืบว่านายฉัตรชัยเป็นผู้จัดการหาหม้อปิ่นมา
เองโดยจำเลยที่ ๑ มิได้จ้าง วาน ใช้ ไม่มีน้ำหนักฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ ข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ จ้าง วาน ใช้ให้จำเลยที่ ๒ ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายแต่จำเลยที่ ๒
ยังไม่ได้กระทำความผิดฆ่าผู้เสียหาย จำเลยที่ ๑ จึงต้องมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๔), ๘๔ วรรคสอง..."

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ